

"T. A. A. C/ C. L. E. Y OTRO/A S/ DAÑOS Y PERJ.AUTOM. C/LES. O MUERTE (EXC.ESTADO)"

Causa N° MO-6026-2021

En la fecha indicada al pie, celebrando Acuerdo en los términos de los arts. 5, 7 y 8 de la Ac. 3975 de la SCBA, la Señora Jueza Dra. Laura Andrea Moro y el Sr. Juez Dr. Gabriel Hernán Quadri, integrantes de la Sala II de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial Morón, con la presencia del actuario, para pronunciar sentencia interlocutoria en el expediente caratulado: "T. A. A. C/ C. L. E. Y OTRO/A S/ DAÑOS Y PERJ.AUTOM. C/LES. O MUERTE (EXC.ESTADO)", Causa N° MO-6026-2021, habiéndose practicado el sorteo pertinente -art. 168 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires- resultó que debía observarse el siguiente orden: QUADRI-MORO resolviéndose plantear y votar la siguiente:

CUESTION

¿Es ajustada a derecho la resolución apelada?

VOTACION

A LA CUESTION PROPUESTA EL SEÑOR JUEZ DOCTOR QUADRI, dijo:

1) El Sr. Juez Titular del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial nro. 1 Departamental con fecha 8 de Mayo de 2025 resolvió rechazar el planteo de inconstitucionalidad del art. 730 del CCyCN.

Apela el letrado de la actora.

El recurso se concedió en relación.

Con fecha 16 de Mayo de 2025 se presentó el pertinente memorial, el cual fue contestado con fecha 27 del mismo mes y año.

A los términos de la fundamentación recursiva -y su réplica- cabe remitirse para su lectura completa, en homenaje a la brevedad.

Llegado el expediente a esta instancia, se llamaron "AUTOS", providencia que fue consentida, procediéndose al sorteo del orden de estudio y votación, quedando entonces las actuaciones en condición de ser resueltas.

2) Para dar respuesta a la cuestión planteada, creo conveniente reseñar los aspectos mas relevantes del caso.

Nos hallamos ante un juicio de daños y perjuicios, que ya tuvo sentencia de primera (1 de Febrero de 2024) y segunda instancia (20 de Septiembre del mismo año).

Básicamente, se admitió la demanda, frente a diversos perjuicios que se tuvieron por demostrados y que involucraban la integridad psicofísica del actor y también bienes materiales.

Luego de que se regularon los honorarios (resoluciones del 24 de Octubre y 17 de Diciembre de 2024), la aseguradora planteó el prorratio de los diversos conceptos integrantes de la condena en costas (escrito del 5 de Febrero de 2025).

Es en tal contexto que el letrado de la actora plantea la inconstitucionalidad del art. 730 del CCyCN (escrito del 25 de Febrero de 2025), planteo que -bilateralizado (presentación del 17 de Marzo de 2025)- motiva el dictado de la resolución apelada.

Ingresando a la cuestión, voy a recordar el criterio sostenido en esta Sala por los Dres. Cunto y Jorda, que fue mayoritario hasta el momento de nuestra integración al tribunal.

Se dijo en la causa Causa N° MO-20113-2013 (resolución del 2 de Agosto de 2024), bien evocada por el apelante, que:

"Voy a ingresar, entonces, en el abordaje del planteo de inconstitucionalidad.

Recordemos lo que establece la norma

"Si el incumplimiento de la obligación, cualquiera sea su fuente, deriva en litigio judicial o arbitral, la responsabilidad por el pago de las costas, incluidos los honorarios profesionales, de todo tipo, allí devengados y correspondientes a la primera o única instancia, no debe exceder del veinticinco por ciento del monto de la sentencia, laudo, transacción o instrumento que ponga fin al diferendo. Si las regulaciones de honorarios practicadas conforme a las leyes arancelarias o usos locales, correspondientes a todas las profesiones y especialidades, superan dicho porcentaje, el juez debe proceder a prorratear los montos entre los beneficiarios. Para el cómputo del porcentaje indicado, no se debe tener en cuenta el monto de los honorarios de los profesionales que han representado, patrocinado o asistido a la parte condenada en costas".

En otras ocasiones hemos señalado que dicho precepto se relaciona con la oponibilidad de las costas al condenado y no con el monto de los honorarios (ver esta Sala en causa nro. 72587 R.S. 80/2019, entre otras).

Con esto quiero significar que dicha norma no incide en el monto de las regulaciones o retribuciones sino que nos indica hasta qué porcentaje debe responder el condenado en costas, estableciendo un tope en este sentido.

Ahora bien, como resulta sabido, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha venido señalando, en varias ocasiones, que normas como las aludidas no implican infracción constitucional.

Así, en el caso "Latino" (Fallos 342:1193) la Corte Suprema consideró que la solución prevista en el art. 730 del Código Civil y Comercial de la Nación constituye uno de los arbitrios posibles enderezados a disminuir el costo de los procesos judiciales y morigerar los índices de litigiosidad, asegurando la razonable satisfacción de las costas del proceso judicial por la parte vencida, sin convalidar excesos o abusos, y el mérito o la conveniencia del medio escogido constituye una cuestión que está reservada al Congreso de la Nación y excede el ámbito del control de constitucionalidad.

Indicando también que la eventual posibilidad de que los profesionales intervinientes ejecuten a su cliente no condenado en costas por el saldo impago de honorarios que pudiese resultar del prorrateo legal, que resulta del art. 730 del Código Civil y Comercial de la Nación, no resulta violatoria del derecho de propiedad reconocido en el art. 17 de la Constitución Nacional.

En fallos posteriores, la Corte Suprema mantuvo este criterio ("Lapidote, Antonela c/ Di Gregorio, Carla Yanina y otro s/ daños y perjuicios", sentencia del 7 de Diciembre de 2023).

Una línea similar ha sido seguida por la Corte local (SCBA, 12/04/2017, "Virgili, María del Carmen contra Mar del Plata Gestiones y contactos S.A. Despido", 08/02/2021, "Ibarra, María Vanesa contra Día Argentina S.A. Cobro de salarios", entre otras).

Ahora bien, sin perjuicio de lo analizado en tales precedentes por ambos tribunales, he de apartarme de dicha doctrina, por los fundamentos que voy a exponer.

Partimos de la base de que aquí está en juego el derecho a la integridad psicofísica y también el derecho de propiedad de la actora.

Según se concluyó en la sentencia del 23 de Agosto de 2021, la parte actora fue víctima de un accidente de tránsito (colisión desde atrás), sufriendo daños en su integridad psicofísica y en su vehículo.

Con fecha 14 de Junio de 2022, se expidió la Cámara.

Es decir, llega firme que la actora fue víctima de un accidente de tránsito, con repercusiones en su integridad psicofísica y también en su propiedad.

Ambos derechos tutelados y resguardados por las convenciones internacionales (art. 5 Convencion Americana Derechos Humanos) y la Constitución Nacional (art. 17).

Ahora, como sufrió un daño, tuvo que acudir al proceso judicial para que el mismo le sea resarcido y las sentencias -de primera y segunda instancia- terminaron fijando un monto.

Ese monto, en definitiva, ingresó al patrimonio de la parte actora, y debería cumplir el requisito de integralidad dispuesto en las normas legales (art. 1083 Código Civil, vigente en el momento del accidente). La demandada, y su aseguradora, por su parte tuvieron ocasión, suficiente y razonable, para intentar llegar a una autocomposición del litigio, incluso la instancia de mediación.

Y no lo hicieron.

Fue así como se tuvo que transitar todo un proceso que, por cierto, generó trabajo (de varias personas) y gastos consecuentes.

En las sentencias, de ambas instancias, la demandada, y su garante, terminaron cargando con las costas procesales.

Ahora bien, llegamos a un punto fundamental en mi análisis.

Sabemos que, en nuestro medio, las personas no pueden, salvo alguna excepción puntual, autotutelar su derecho.

La solución, civilizada, de las controversias, se dan ante la justicia.

Es decir, quien considera que alguno de sus derechos ha sido desconocido o menoscabado, no puede autotutelarse, sino que debe acudir ante la justicia.

Se trata de una regla elemental de nuestra sociedad.

Pero sucede que, para que funcione este mecanismo (el proceso judicial) se generan gastos y hay costos. Ahora ¿quién debe afrontar estos costos?

Las posibilidades son varias, pero nuestro sistema procesal tiene por regla que el vencido en la controversia es quien debe afrontar las costas (art. 68 del CPCC).

Según nos dice el art. 77 del CPCC la condena en costas comprenderá todos los gastos causados u ocasionados por la sustanciación del proceso y los que se hubiesen realizado para evitar el pleito, mediante el cumplimiento de la obligación.

Es que, como bien lo señala la doctrina recogiendo las enseñanzas de Chiovenda, el derecho del ganancioso debe salir incólume del proceso (esta Sala en causa nro. 48632 R.S. 566/03, entre otras). O sea, quien tiene un derecho, y lo defiende ante la justicia, no debería verse económicamente perjudicado por ello.

En paralelo, quien resultara condenado en costas -sea por la razón que fuera- debería afrontar el pago de los gastos del proceso.

Eso es lo que prevé la norma procesal y, por cierto, es lo que mejor se condice con la garantía constitucional y convencional, que protege no solo la propiedad privada sino también -en casos como el presente- el derecho a la integridad psicofísica.

Veamos, llegado este punto, las cosas desde otro lado: el problema de los gastos del proceso.

Es un problema procesal: la cuestión del costo del acceso a la justicia y el trámite de los procesos.

Con esto me voy acercando un poco al tema del art. 730 del CCyCN.

Decía, anteriormente, que uno de los fundamentos que se mencionan en torno al mismo es que apunta a reducir el costo de los procesos.

Pero, en realidad, si esta es la finalidad que se declama, no es esa su funcionalidad en la práctica y cuando se la aplica, porque -a como está redactada la norma- no reduce el costo de los procesos, sino que redistribuye su carga económica.

Así, al considerar que solo es oponible al condenado en costas una parte de esos gastos (en tanto no superen el aludido 25%) no es que borra, o hace desaparecer, la otra parte de los costos del proceso, sino que los redistribuye.

¿Y sobre quien la coloca?

Pues sobre aquel que ha sido dañado, o que ha debido venir a la justicia (porque no podía autotutelar su derecho) y ha triunfado.

O sea, y dicho de otro modo: quien triunfa en el proceso, termina teniendo que soportar parte de las costas del mismo.

En este contexto, tengo para mi que la inadecuación de medios a fines (porque se dice que la norma apunta a reducir el costo del proceso pero, en realidad, no lo reduce sino que lo distribuye de otro modo) hace que la norma en cuestión no supere el test de razonabilidad al cual la estamos sometiendo.

La otra opción es que los profesionales que hubieran asistido a la parte gananciosa, resignen una parte de lo que deben percibir de esta (lo que quedara fuera del prorrato).

Con lo cual, le haríamos asumir los costos del proceso a quien trabajó en él, lo cual tampoco me parece razonable.

Apliquemos todo esto al caso.

Aquí la parte actora, a resultas de la aplicación de dicha norma, debería estar asumiendo parte de las costas: honorarios de su propio abogado y periciales.

No surge, en la especie, que el ofrecimiento pericial haya sido inadecuado o abusivo, o que la parte actora hubiera llevado a cabo alguna conducta procesal que, de un modo u otro, hubiera conllevado algún incremento irrazonable de los costos del proceso.

Tampoco surge, desde otro punto de vista, que la parte demandada, o citada en garantía, hubiera hecho algo para evitar el proceso (por ejemplo, ofrecimientos razonables en etapa de mediación).

Tenemos, entonces, a una persona causándole un daño a otra; a esta otra persona acudiendo al proceso judicial para ser resarcida y una norma que coloca parte de los costos de este proceso (que le resultó imperativo y necesario) sobre quien sufrió el daño, con el argumento de que este proceder disminuiría los costos del proceso.

Insisto: cosa que, en la realidad, se declama pero no sucede, porque los costos no se disminuyen, sino

que se redistribuyen.

Tampoco veo que, en la práctica, esta norma haya disminuido los índices de litigiosidad.

Es mas, creo que -al colocar parte del costo del proceso sobre las víctimas- lo que hace es acrecentarla, desde que quien resulte responsable (o quien deba satisfacer las indemnizaciones posteriores) puede litigar aun sin asumir todo el costo del procedimiento.

No es claro que reducir los costos del proceso, en este contexto, o mejor dicho redistribuirlos haya disminuido la litigiosidad.

Es decir, no es claro que tornar menos onerosa la litigación, para quien a la larga debe asumir el pago de las indemnizaciones, haya disminuido efectivamente la litigiosidad.

Aclaro que con esto no estoy queriendo significar que este criterio vaya a aplicarse siempre: es que si, por alguna razón, la parte actora hubiera incrementado indebidamente los costos del proceso, aquí sí podría pensarse en algún límite en tal sentido.

Pero, en realidad, el CPCC tiene válvulas de escape para estas situaciones (arts. 76, 77, 476 y ccdtes. CPCC).

Lo mismo sucede con la ley de honorarios profesionales (art. 30 ley 14.967).

Y el propio CCyCN contiene una norma que permite limitar el monto de los honorarios profesionales cuando el resultante de la aplicación de las escalas arancelarias no guarde relación con el tenor de lo actuado (art. 1255 CCyCN).

Todas estas normas sí pueden considerarse alineadas con el propósito de disminuir, cuando resulte irrazonable, el costo de los procesos.

Pero el rasero del art. 730 del CCyCN, limitando de manera generalizada y abstracta la oponibilidad de la condena en costas, con las consecuencias que apareja en los casos concretos, al menos en mi concepción, no lo es.

Luego, y por todo lo que llevo dicho, considero que la norma del art. 730 del CCyCN, en casos como el presente, resulta inconstitucional por implicar una limitación irrazonable al derecho de propiedad y a la integridad psicofísica de la parte reclamante.

Promoveré, entonces, que se revoque el fallo apelado y se admita la inconstitucionalidad planteada.

Ello con costas de ambas instancias en el orden causado, atento la índole de la cuestión y lo controvertido del tema (arts. 68 y 274 del CPCC)".

Coincido, en lo sustancial, con tales fundamentos.

Dentro de la trascendente función de control convencional y constitucional (arts. 31 y 75 inc. 22 Const. Nac., 57 Const. Pcial.), frente a planteos como el aquí traído, tenemos el deber de verificar la conformidad de las leyes a la normativa de raigambre superior.

Y, en el caso, comparto totalmente lo señalado en el precedente invocado, por cuanto:

el art. 730 del CCyCN no disminuye los costos del proceso, sino que los redistribuye, con lo cual falta la adecuación entre fines y medios, tema bien desarrollado en el fallo citado

la aplicación de dicha norma genera que o bien los titulares de los créditos contra el condenado en costas tengan que resignar parte de su retribución o, en su defecto, deban ir contra la persona que triunfó en el proceso

si se fijó un monto indemnizatorio, es porque esa es la indemnización que se consideró justa, plena e integral; afectarla al pago de conceptos que tuvieron que ver con el desarrollo del proceso implicaría un demérito directo al derecho de propiedad e, indirectamente, a derechos como la integridad psicofísica (en casos como el presente) (ver incluso, en este mismo sentido, CIDH, "Furlan", puntos 220 a 222).

la aplicación de la norma del art. 730 del CCyCN contraviene cuestiones elementales que hacen al funcionamiento del régimen de costas, las cuales determinan que el derecho del ganancioso debe salir incólume del proceso judicial

Todos estos conceptos son suficiente y profundamente desarrollados en el precedente que mencionaba, de esta misma Sala, y me remito a lo allí expuesto.

Con todo, puedo agregar algunas cosas mas, desde el ángulo de lo convencional.

Recuerdo los arts. 1 y 2 del CCyCN.

El primero -en lo que aquí interesa- nos indica que "los casos que este Código rige deben ser resueltos según las leyes que resulten aplicables, conforme con la Constitución Nacional y los tratados de derechos

humanos en los que la República sea parte. A tal efecto, se tendrá en cuenta la finalidad de la norma". El segundo que "la ley debe ser interpretada teniendo en cuenta sus palabras, sus finalidades, las leyes análogas, las disposiciones que surgen de los tratados sobre derechos humanos, los principios y los valores jurídicos, de modo coherente con todo el ordenamiento".

Este Código ha sido, en definitiva, la recepción definitiva, y positiva, del movimiento de constitucionalización de nuestro derecho privado.

Y es con esa óptica con la cual debemos aproximarnos a los casos que nos toca resolver.

Ya di amplias razones, desde lo constitucional, para coincidir con la postura que había sostenido la Sala. Agregó algunas más.

La CIDH ha señalado expresamente, en relación a la temática de los gastos procesales, que las costas y gastos incurridos, debidos a la actividad desplegada con el fin de obtener justicia están comprendidos dentro del concepto de reparación y deben ser compensados por aplicación del artículo 63.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos (CIDH, 27/8/1988, Garrido y Baigorria Vs. Argentina, punto 79, entre otros).

Esto puede importarse, perfectamente, al ámbito interno.

Y es lo que vengo sosteniendo hasta aquí.

Pienso que, en una sociedad que impide a las personas la autotutela de los derechos, los gastos derivados del funcionamiento del sistema judicial en orden a la aplicación de la norma jurídica, cuando la misma no es acatada voluntariamente, no pueden pesar sobre la víctima, sino que deben cargarse sobre la persona responsable.

Se trata de un principio que subyace a nuestro sistema y está consagrado en diversas normas.

Más aun cuando, como sucede en el caso, no surge de ninguna manera que el reclamante hubiera actuado de manera abusiva o generado gastos excesivos.

En definitiva: el actor tuvo que promover un juicio, acudir a expertos técnicos al efecto (abogados y peritos) esperar varios años para lograr el reconocimiento de su derecho y, al final del camino, vería su indemnización reducida por tener que afrontar una parte de las costas, lo cual -desde mi punto de vista- no es admisible.

Incluso teniendo en cuenta lo decidido, en este mismo proceso, apoyándose en el precedente "Martínez" de la SCBA donde, para determinar la extensión de la cobertura de la aseguradora, se tuvieron en cuenta los derechos de la víctima y la cuestión de la reparación integral.

Dicha reparación se vería reducida si se accede al prorrateo y se coloca parte del esfuerzo que implica la imposición de costas, en cabeza del actor ganancioso.

Y todavía hay más, para demostrar cómo -en el caso- la aplicación del art. 730 del CCyCN resulta irrazonable y asistémica.

El propio CCyCN excluye de la garantía común de los acreedores las indemnizaciones que corresponden al deudor por daño moral y por daño material derivado de lesiones a su integridad psicofísica (art. 744 inc. f).

Esto nos da una clara pauta interpretativa en relación a la trascendencia que se le reconoce a estas indemnizaciones, excluyéndolas de toda posibilidad de agresión patrimonial por parte de sus acreedores. Mientras tanto, si la aplicación del art. 730 del CCyCN implica que parte de las costas queden en cabeza del acreedor esto nos lleva -de algún modo- a afectar las indemnizaciones que aquí corresponden al actor (por daño a su integridad psicofísica y extrapatrimonial) al pago una parte de los gastos del proceso. Como lo ha señalado la doctrina, en postulación que creo acertada, esto afectaría la reparación plena (RODRÍGUEZ, Jorgelina L., El principio constitucional de reparación integral, ¿es compatible con el prorrateo de costas establecido en el art. 730, Cód. Civ. y Com., RCCyC 2023 (junio), 154 - TR LALEY AR/DOC/317/2023).

La otra opción a evaluar -para seguir profundizando en este problema constitucional que se nos presenta- es que los beneficiarios de los honorarios (como el aquí apelante) queden con una parte sin percibir.

Pero aquí resultaría un menoscabo al fruto del trabajo, que también tiene protección constitucional (art. 14 y ccdtes. Const. Nac.).

Desde otro ángulo, y mirándola desde el punto de vista de las retribuciones profesionales, la norma del art. 730 del CCyCN conlleva algunas inconsecuencias sistémicas, desde el punto de vista de la ley arancelaria

nacional.

En efecto: si la contrastamos con la ley 27.423 (que también es ley nacional y posterior al CCyCN) aparecen los problemas.

Es que el art. 57 de dicha ley indica que "si el condenado en costas no abonare los honorarios profesionales en tiempo y forma, el profesional podrá requerir su pago a su cliente, luego de treinta (30) días corridos del incumplimiento y siempre que esté debidamente notificado".

A su vez, el art. 18 indica que "los que sin ser condenados en costas abonaren honorarios profesionales, serán subrogantes legales del crédito respectivo. Podrán repetir de quien corresponda la cantidad abonada, por las mismas vías y con el mismo sistema fijado para los profesionales en la presente ley". Y esto se lo consagró sin ningún tipo de límite o reparo, hablando de la posibilidad de repetir "la cantidad abonada".

Con lo cual, tenemos una clara colisión normativa que, desde mi punto de vista, debería interpretarse en clave constitucional (arts. 1 y 2 CCyCN) e, incluso, según el principio de que ley posterior deroga la anterior.

No digo que la ley 27.423 resulte aplicable en nuestro ámbito, porque no lo es.

Solo marco que, dentro de la normativa nacional, una ley posterior a la sanción del CCyCN nos está indicando una solución que no se condice con la del art. 730, que aquí ha sido impugnado.

Diré, ya para cerrar, que comparto unas lúcidas (y recientes) reflexiones que se han hecho desde la doctrina, en cuanto a que:

"si se ponen a un costado las declamaciones discursivas que versan sobre lo que la norma se supone que debe generar o promover, y se atiende a las consecuencias prácticas que la norma efectivamente tiene en la realidad, no parece aventurado concluir que la limitación de la responsabilidad por el pago de las costas no tuvo -ni tiene- éxito a la hora de promover y generar los objetivos formales anunciados.

Como dijimos, no hay estudios que permitan verificar si en estas tres décadas mejoró en alguna forma o medida el acceso al sistema judicial de personas con menos recursos (algo que, llegado el caso, requeriría ponernos de acuerdo sobre qué significaría esa mejora o como se podría mensurar). Lo que es posible afirmar es lo siguiente: en la medida en que los costos del proceso no se disminuyen, la reasignación que la norma prescribe no solo no beneficia, sino que perjudica al justiciable que supuestamente se pretende acercar al sistema judicial. Ello representa un serio problema en un conjunto importante y estadísticamente significativo de pleitos en los que el reclamante es un sujeto vulnerable y destinatario de una tutela preferente, muchas veces de fuente constitucional (e.g., trabajador, consumidor, persona con discapacidad, afiliado a una obra social, víctima de un accidente de tránsito, etc.). Es cierto que el art. 730 del Cód. Civ. y Com. aliviana la situación del deudor vencido, pero lo hace a costa de agravar -en igual y simétrica medida- al acreedor triunfante a cuyo cargo se impone el saldo afectado por el prorratio. Parece una solución paradójica y cuestionable obligar a los litigantes, y en particular a los afectados por alguna situación de vulnerabilidad, a costear su victoria y el reconocimiento de su derecho, o -peor aún- hacerlo con una porción de su crédito y en miras a beneficiar la situación de su propio deudor. Tal vez pueda afirmarse que la norma reduce los costos del proceso, pero solo desde la óptica del litigante favorecido por la limitación" (MARINO, Tomas, Límite a la responsabilidad por el pago de las costas judiciales. Problemas y soluciones en la aplicación del art. 730 del Cód. Civ. y Com. en la Provincia de Buenos Aires, Diario La Ley 29/09/2025, 1 - TR LALEY AR/DOC/2433/2025).

Coincido totalmente con el pensamiento del autor, pues refleja todo lo que vengo señalando hasta aquí.

Aquí tenemos una persona que ha sufrido una considerable incapacidad, a raíz de un accidente, del cual fue responsable otra.

Esto, incluso, la deja en condición de vulnerabilidad y, a mi modo de ver, no es razonable -ni acorde a las normas fundamentales de nuestro ordenamiento- que quien ha sido dañado, deba afrontar parte de las costas, con el objetivo de que quien causó el daño pague menos de lo que le corresponde.

Creo entonces, y por las razones expuestas, que el planteo de inconstitucionalidad debió haber sido admitido.

3) Consecuentemente, y si mi postura es compartida, se deberá revocar la resolución apelada y declarar la inconstitucionalidad, con efectos para el caso concreto y solo respecto de quien la planteó, de lo establecido por el art. 730 del CCyCN.

En cuanto a las costas, de ambas instancias, atento lo controvertido del tema, considero que deben quedar impuestas en el orden causado (arts. 68 2° p. y 274 del CPCC).

Lo expuesto me lleva a votar en la cuestión propuesta

POR LA NEGATIVA

A la misma cuestión, la Señora Jueza Doctora MORO por iguales consideraciones y fundamentos a los expuestos precedentemente, adhiere votando en el mismo sentido.

Con lo que terminó el Acuerdo, dictándose la siguiente:

S E N T E N C I A

Conforme al resultado obtenido en la votación que instruye el Acuerdo que antecede, SE REVOCA la resolución apelada y SE DECLARA la inconstitucionalidad, con efectos para el caso concreto y solo respecto de quien la planteó, de lo establecido por el art. 730 del CCyCN.

Costas de ambas instancias, en el orden causado (arts. 68 2° p. y 274 del CPCC).

REGISTRESE. NOTIFIQUESE en los términos del Acuerdo 4013/21 de la S.C.J.B.A., mediante resolución autonotificable, a los siguientes domicilios electrónicos:

20236560989@NOTIFICACIONES.SCBA.GOV.AR

20256379253@NOTIFICACIONES.SCBA.GOV.AR

DEVUELVA SIN MAS TRAMITE AL JUZGADO DE ORIGEN